

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1113/2535

นาง หยา โอชะ กลิ่น

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นาง ทวี คง ชาน

โจทก์

นาย ดำรง ค์ คงสำน ในฐานะผู้จัดการ

มรดกของนายหยี่ คงสำน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (1), มาตรา 172

การร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้น ศาลไม่จำเป็นต้องอนุญาตทุกกรณีไป ต้องแล้วแต่เหตุสมควร ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามเมื่อศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีไปจนกระทั่งสืบพยานจำเลยจะเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ร้องสอดมีสิทธิดังที่อ้างในคำร้อง ก็ย่อมยกสิทธิเช่นนั้นขึ้นอ้างยันผู้อื่นหรือมีสิทธิที่จะดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก กรณีของผู้ร้องสอดยังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกของนายหยี่ คงสำน คือที่ดินเนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวาให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน หากการ

แบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวไม่อาจกระทำได้อีกให้ประมวลระหว่างทายาทหรือนำออกขาย
ทอดตลาดเอาเงินที่ได้แบ่งให้แก่โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของ
โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)ขอให้ศาลพิพากษาว่า ผู้ร้องสอด มีสิทธิ
ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอม
เทียนอำเภอ सदหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่ 44 ตารางวา เป็นของผู้ร้องสอด 1 ใน
3 ส่วน ร่วมกับโจทก์ และนายบานเย็น คงสำนและที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 13หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอ सदหีบ จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่46 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เป็นของผู้ร้องสอดเพียงผู้เดียวห้ามโจทก์จำเลย
เกี่ยวข้องกับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พฤติการณ์แห่งคดีมีการดำเนินคดีมาเป็นเวลาประมาณ 2
ปี สืบพยานจำเลยมาจนจะเสร็จแล้ว การร้องเข้ามาในคดีทำให้คดีมีเหตุยุ่งยาก ไม่มี
เหตุสมควรให้ผู้ร้อง ร้องสอดเข้ามาในคดี หากผู้ร้องตั้งใจก็ให้ดำเนินคดีต่างหากจาก
คดีนี้ ไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้อง ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้หรือไม่ พิจารณาคดีแล้วเห็นว่า การร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ศาลไม่จำเป็นต้องอนุญาตทุกกรณีไป ต้องแล้วแต่เหตุสมควร ตามพฤติการณ์แห่งคดีนี้ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามเมื่อศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีไปจนกระทั่งสืบพยานจำเลยจะเสร็จสิ้นแล้ว และหากผู้ร้องสอดมีสิทธิดังที่อ้างในคำร้อง ก็ย่อมยกสิทธิเช่นนั้นขึ้นอ้างยันผู้อื่นหรือมีสิทธิที่จะดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก กรณีของผู้ร้องสอดยังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามได้ตามคำร้อง

พิพากษายืน

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ